

《交通事故责任强制保险条例》中有关规定，不得拒绝或者拖延承保，以维护被保险人利益。

原保监会作为保险行业的主管机关，其对于交强险期间要求即时生效并非强制性规定，而是要求投保人与保险公司在交强险保单中以适当方式实现交强险保单出单时即时生效或以其他合理方式取代“次日零时起保”的制式条款。

由此可见，原保监会已注意到“次日零时生效”所引发的争议，尽管未否定交强险“次日零时生效”条款的效力，但其立场亦倾向于尽可能维护被保险人利益，不得拒绝或者拖延承保交强险，体现交强险立法目的。

三、从契约自治原则方面考量

交强险虽为法定保险，且法律法规赋予其特殊功能，但究其属性仍属保险范畴，交强险的成立需要作为保险合同双方的投保人与保险人真实意思表示一致的共同缔约才能得以实现，其应符合自愿协商的契约自由原则。“次日零时生效”条款应符合投保人真实意思表示。

交强险保险合同由保险公司拟定并交由行政主管部门审批、备案，保险公司更为熟悉各项保险条款及内部规范文件，因而在保险合同订立过程中，保险人和投保人的信息处于明显不对称状态。保险人往往利用此种优越地位，在保险条款的用语上使用某些诱导性词语，甚至隐瞒与保险合同相关的一些有利于投保人的行业内部制度信息，致使没有专业保险知识的投保人难以真正理解保险合同的条款，并就有关保险条款与保险人进行平等、充分的协商，某种程度上讲，保险合同的实质自由难以真正实现。

对于初次投保交强险的新车，投保人投保交强险的目的是在其第一次驾驶新车上道路行驶时能够得到基本保障，但不排除投保人购买交强险当天将新车放在汽车销售店进行装潢等情况，这种情况下投保人的真实意思即排除交强险的即时生效。此时投保人与保险人达成“次日零时生效”的保险条款为有效条款，充分体现了双方当事人的合意，尤其符合了投保人的真实意思表示，但必须在保险条款或者保险单中以明示的方式体现，此条款方能有效。也就是说，保险人能够举证证明，在订立保险合同时，保险人已就“零时起保”条款，对

一般情况下的投保人(如首次投保,被保险车辆系新车)作了明确说明,投保人已知悉并接受该条款的,则该条款应成为合同内容,具有法律效力;否则,“零时起保”条款不成为合同内容。

对于已脱保的续保机动车,投保人补交交强险的意图是使其脱保的机动车即时恢复交强险保障状态,机动车在道路上能够正常行驶。在机动车符合保险人承保条件的情况下,保险人向投保人收取保费并出具投保单之时,应视为保险人对其承保的交强险开始承担承保责任,这其实并未违背保险精算的基础,没有加大保险人的承保风险,本质上亦不违背保险人的真实意思表示。保险公司“次日零时生效”的行业惯例,使脱保机动车出现了交强险保障的空白期,违背了投保人投保交强险的真实意思表示。除非投保人以明示方式(通常应以手写方式)明确其认可“次日零时起保”条款切实符合投保人的真实意思表示。

四、从格式条款认定考量“次日零时生效”条款效力

尽管交强险保险合同“次日零时起保”的保险期间约定采取的是“一单一订”的定约方式,但“一单一订”不等同于投保人意思表示订入了保险合同,其“预先约定”和“重复使用”特征表明了该条款实质是一种格式条款。^①格式合同本意是为合同双方的相对人节约大量的时间和精力,促使合同目的尽快达成,节约大量的社会成本。但实践中,很多格式条款在应用中变形为合同提供方规避风险、减轻自身责任的一种方式。

《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款规定:“采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容。”在交强险保险合同中,投保人

^①卢国伟、铁蔚丽:《次日零时起生效应被认定为格式条款》,载《人民司法》2010年第18期。

为其机动车投保交强险，是法律规定必须投保的，而保险合同的条款和内容以及生效时间却是保险人提供与制定的，投保人对其条款和内容原则上没有不同意或修改的机会。如果投保人可以在投保单“特别约定”栏内约定保险期间的起止生效时间或以手写方式明确“次日零时起保”，则视为投保人与保险人对保险期间的明确约定，此条款则不再使用格式条款规定。然而，投保单的“特别约定”栏基本都没有保险期间起止生效时间的特别约定，保险人也不能提供证据证实其就该条款对投保人履行了明确的说明或告知义务，交强险保单中显示的起始时间显然是预先拟制的格式条款。

保险人在交强险保险单上关于保险期间的“次日零时生效”约定，使保险起止时间延后对投保人明显不公平，属格式合同中加重投保人责任、排除投保人在交纳保费到“次日零时”时间段可能获得期待利益的权利的条款，根据《中华人民共和国民法典》第四百九十七条“提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”的规定，其对投保人无效。

因此，机动车交强险不能使用“次日零时生效”条款，保险人不能将保险行业的某些惯例做法沿用于高风险活动的机动车保险活动，尤其是具有保障功能且有“行政色彩”的交强险中，从而加重投保人的责任。

机动车交强险是具有社会性和公益性的强制保险，投保人提出投保要约后，保险人对该要约不得拒绝或者拖延承保，且保险人对已脱保的机动车不宜另行约定起保时间，而应即时生效。故而，“次日零时生效”条款应认定为交强险保单的无效条款。

综上，除非投保人以明示方式明确认可“次日零时生效”条款，否则，交强险审判实务中应确立“即时投保、即时生效”规则，这既彰显了交强险的立法目的，又符合投保人合理期待利益，亦不增加保险人的保险负担，更符合实质意义上的契约自由，彰显交强险的立法目的。

具体到本案中，赵某在案涉车辆投保交强险时，案涉车辆已经脱保，保险人甲保险公司在承保时应当是明知的，然其按照“次日零时生效”出单，使案

涉车辆在投保后至生效前处于运行风险，给道路安全带来潜在危害，不符合交强险保护受害者合法权益的设立目的，“次日零时生效”条款应认定为无效条款，应适用交强险保单出单时“即时生效”的规则，保险公司应在交强险范围内承担赔偿责任。

编写人：重庆市第四中级人民法院 雷书彦

保险人未尽审查事宜应承担赔偿责任

—— 刘某诉柯某、某保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终6300号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 刘某

被告(被上诉人): 柯某

被告(上诉人): 某保险公司

【基本案情】

2022年8月6日10时22分许，被告柯某驾驶大中型拖拉机以57千米/小时~58千米/小时的速度直行于路右快车道上，遇原告刘某(未取得机动车驾驶证)驾驶无号牌二轮机动车由路左往路右方向行驶，被告柯某驾车右打方向避让不及，致使大中型拖拉机车头前侧与无号牌二轮机动车车身右侧于路右慢车道发生碰撞，造成原告受伤及两车不同程度受损的交通事故。2022年9月15

日，交警大队作出《道路交通事故认定书》，认定原告刘某承担本事故主要责任，被告柯某承担次要责任。本事故发生时，案涉大中型拖拉机在被告某保险公司投保交强险，事故发生在保险期间内。事故发生当日，原告被送至A医院住院治疗30日。2023年2月8日、4月6日，原告到B医院门诊进行治疗。2023年2月17日，原告委托某司法鉴定所对其伤残程度、护理期进行鉴定，该鉴定所于2023年3月2日作出司法鉴定意见书，鉴定意见为：原告的损伤评定为十级伤残，护理期评定为90日。原告为此鉴定支付鉴定费1800元。事故发生后，被告柯某已支付原告18000元。

【案件焦点】

保险人违背诚信原则是否应承担权利主张迟延后果。

【法院裁判要旨】

福建省泉州市泉港区人民法院经审理认为：根据原告提供的《机动车交通事故责任强制保险单(电子报单)》约定的保险标的的情况与交警部门出具的涉诉《道路交通事故认定书》中载明的事故车辆情况，被告柯某在被告某保险公司投保的车辆与其驾驶的肇事车辆的号牌、机动车种类、识别代码(车架号)、品牌型号均相同，因车辆车架号具有唯一性，故可以认定被告柯某驾驶的肇事车辆与其在被告某保险公司投保的车辆为同一车辆。根据《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条的规定，道路交通事故的损失是由受害人故意造成的，保险公司不予赔偿，被告某保险公司主张的涉诉拖拉机行驶证及号牌系伪造等情形不属于交强险免赔的情形。另，被告某保险公司虽辩称其在被告柯某投保时无权审查证件的合法性和真实性，但又称“其他省份有人举报存在伪造车辆信息办理牌照的问题”“发现其他案件中的其他农机车存在假证的问题”，且在事故发生后某保险公司才向发证机关核实相关证件和号牌信息，可见其在投保人投保时就可预见此类车辆存在信息真伪的风险，却放任该风险，未尽合理和审慎审查的义务，而与投保人签订交强险保险合同，事故发生后再以相关证件和号牌信息真伪问题主张合同无效，明显有违诚信原则，与交强险

的公益性和社会保障性之立法目的相违背，亦负有责任，应予否定性评价。故，被告某保险公司主张其需另案确认保险合同无效而不应承担赔偿责任，本院不予采纳，其以此为由要求中止审理亦不能成立，本院不予准许，但不影响其另行主张权利。因此，被告某保险公司应在交强险范围内承担本案赔付责任。被告柯某驾驶大中型拖拉机与原告驾驶的无号牌二轮电动车发生交通事故，造成原告受伤及两车不同程度损坏的事实清楚，予以认定。交警部门认定原告承担本事故主要责任、被告柯某承担本事故次要责任，于法有据，可作为本案民事赔偿的依据。被告某保险公司应在交强险限额范围内赔偿原告63344.30元。不足部分即87051.56元由被告柯某承担30%，即26115.47元，扣除已付18000元，尚应支付原告8115.47元。

福建省泉州市泉港区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第二十二条，《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、被告某保险公司在交强险责任限额范围内于本判决生效之日起十日内赔偿原告刘某因本起交通事故造成的损失63344.30元；

二、被告柯某于本判决生效之日起十日内赔偿原告刘某因本起交通事故造成的损失8115.47元

三、驳回原告刘某的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。福建省泉州市中级人民法院判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案中，在投保人所持相关证件真实性存疑的情形之下，是否应进一步审

查相关证件的真伪后在道路交通事故损害赔偿案件中一并审查认定保险合同的效力，这关乎保险公司的该项权利主张能否迟延的诉讼价值判断，本文从三个方面予以具体分析。

首先，交强险的强制性和公益性并未阻却保险人行使合理的审查职责。交强险作为一种强制保险，其立法本意是维护公共利益，控制、减少、分担社会风险，保障交通事故受害人依法得到赔偿，具有社会公益属性。投保交强险是机动车所有人、管理人的法定义务，具备从事机动车交强险业务资格的保险公司不得拒绝或者拖延承保，但法律并未禁止保险人履行合理的审查义务。本案中，根据保险公司的相关抗辩，以及本院中关联该保险公司的相关生效裁判案例，该保险公司在面对拖拉机、农用车等较为特殊的机动车投保时，在承保前就明知该类车辆相关证件存在极高的虚假风险，且在本案诉讼前就曾经多次采取事故发生后致电当地发证机关的简易方式来核查其他案件证件的真伪，可见其事前审查难度、强度并未增加，但仍然怠于在合同签订前行使合理的审查职责，放任承保风险，依然与之订立合同，其自身存在一定过错。

其次，交强险诉讼案件的效率性并未阻却保险人另行主张合同效力的诉讼权利。道路交通事故损害赔偿案件中，可能并存三种法律关系，即受害人与保险公司之间的保险金请求关系、受害人基于侵权责任与侵权人之间的损害赔偿关系，以及侵权人对受害人作出赔偿后被保险人与保险人的保险金请求关系。虽然从实体法律关系的角度来看，受害人对保险公司或侵权人的请求权可分别行使，但为迅速推进诉讼进行，尽可能地为当事人提供富有效率的一次性解决纠纷的机制，司法实务将交强险保险公司作为应当追加的共同被告参与到诉讼中来。该诉讼机制的设立初衷是保障交通事故受害人、赔偿权利人能够通过强制责任保险制度得到及时、有效的保险保障，既是出于对当事人对于自己民事权利处分权的充分尊重，也是法律应有之义。因此，保险公司主张保险合同无效的延迟后果不应由受害人承担。本案先行处理道路交通事故损害赔偿案件的诉讼程序，既符合交强险制度的设计理念，也符合“以人为本”的诉讼价值追求。

最后,关于诉讼中不同角色的民事评价的社会价值导向判断。(1)从受害人诉讼角色出发,其提起诉讼的根本目的是尽快获得赔偿,至于侵权人(投保人)与保险公司之间的法律关系不在其视角的民事评价中。(2)从侵权人(投保人)诉讼角色出发,其抗辩基于投保需求委托中介办理相关证件存在一定的现实性和合理性。在实务中由中介办证的情形之下,客观上侵权人(投保人)未必知晓证件的真伪,裁判者亦难以直接以此认定其具有“造假”或“买假”的主观故意。但从法律关系上来说,侵权行为主体仍然是道路的实际参与者,基于现代社会追求公平正义、社会安全、提高效率对侵权行为主体课以严格责任已形成共识。侵权人通过中介实现投保需求,在一定程度上放任了证件可能虚假的后果,其仍然需要承担相应的法律责任,但该责任诉讼审查的时间成本和经济成本不应由受害人一并承担。(3)从保险人诉讼角色出发,保险人误导甚至欺诈被保险人为法律秩序所不允许。但具体到本案实际案情中,保险人事前不审查、事后再拒赔的行为方式并非局限于本案个案,而是在已经积累一定诉讼案件经验教训后仍然如此行事,明显违背诚信原则。且《机动车交通事故责任强制保险条例》《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国民法典》合同编等法律法规赋予了保险人依法解除交强险合同的事由,保险人在合同订立、履行等方面并非囿于被动不利身份,完全可在诉讼前实现自身权益。但保险人却选择在道路交通事故损害赔偿诉讼案件中直接拒绝理赔,显然有损无辜方即受害人的权益,其主张保险合同无效实质是其违背诚信原则之后果,因此保险人相关权利主张延迟的后果亦应由其承担。

综上,不论民事主体是自己行使权利,还是在与他人建立民事法律关系之前、之中、之后都必须始终贯彻诚信原则,按照诚信原则的要求善意行事。在现代市场经济条件下,诚信原则已成为一切民事活动和市场参与者所应遵循的基本原则,成为市场经济活动的道德标准和法律规范,保险活动中亦不例外。本案受害人、侵权人、保险人之间存在利益冲突,侵权人、保险人与社会之间亦存在利益冲突,本案裁判中适用诚信原则,要求合同强势方即保险人尊重他人利益,以对待自己事务之注意对待他人之事务,以符合其社会经济目的方

式行使自己的权利，意为调整当事人之间的利益关系以及当事人和社会之间的利益关系，以期达到利益平衡之格局。

编写人：福建省泉州市泉港区人民法院 唐超颖

不管理车辆的名义登记人不承担未投保交强险的赔偿责任

—— 邵某1诉苗某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终1363号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):邵某1

被告(上诉人):张某

被告(被上诉人):邵某2

被告:苗某、某保险公司

【基本案情】

2021年8月23日，苗某驾驶小型客车与邵某1驾驶的电动三轮车发生碰撞，致邵某1受伤、车辆损坏的交通事故。经交警部门认定，苗某、邵某1负事故同等责任。案涉小型客车登记车主为张某，该车在事发时未投保交强险，仅在某保险公司投保商业三者险300万元。经审理，邵某1因交通事故而造成的损失合计169634.56元。

另查明，案涉小型客车由邵某2购买，邵某2与张某签订车辆代持协议书，

约定邵某2将车辆交由张某代持；因邵某2以使用、出租、出借等任何形式使用该车辆发生的交通违章、交通事故等罚款或侵权行为，相关法律责任全部由邵某2自行承担，与张某无关；邵某2应按时购买交强险、商业三者险等保险，如未按时购买保险导致相关法律责任则全部由邵某2承担。

【案件焦点】

案涉小型客车的名义登记人张某应否对邵某1的损失承担未投保交强险的赔偿责任。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市惠山区人民法院经审理认为：在中华人民共和国境内道路上行驶的机动车所有人或管理人，均应当按照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定投保机动车交通事故责任强制保险。虽然邵某2与张某签订车辆代持协议书，案涉小型客车实际由邵某2使用与管理，但是车辆登记信息显示张某为登记车主，即车辆所有人，故邵某2与张某均属于案涉小型客车的投保义务人，邵某1请求投保义务人张某、邵某2在交强险范围内承担相应责任，法院予以支持。邵某1各项费用合计169634.56元，因苗某在事故中负同等责任，故由其在交强险医疗限额内承担18000元、交强险伤残限额内承担136989.6元，合计154989.6元，苗某在交强险责任限额内无力赔偿部分，由投保义务人张某、邵某2对邵某1承担赔偿责任。超出交强险部分的14644.96元由某保险公司在商业险范围内按照60%的赔偿比例赔付8786.98元。

江苏省无锡市惠山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第二十六条之规定，判决如下：

一、苗某应于判决发生法律效力之日起十日内赔偿邵某1154989.6元；

二、苗某在交强险154989.6元范围内赔偿不足部分，由张某、邵某2对邵某1承担赔偿责任；

三、某保险公司应于判决发生法律效力之日起十日内赔偿邵某18786.98元；

四、驳回邵某1其他部分的诉讼请求。

张某不服一审判决，提起上诉。江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：根据《机动车交通事故责任强制保险条例》第二条的规定，应当依照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定投保机动车交通事故责任强制保险的义务人为在中华人民共和国境内道路上行驶的机动车的所有人或者管理人。根据已查明事实，虽然案涉车辆登记在张某名下，但张某仅系车辆的名义登记人，车辆所有人及实际管理人为邵某2，故张某并非法律意义上案涉车辆的所有人或者管理人，一审法院以车辆登记信息显示张某为登记车主即认定张某为车辆的所有人，与一审法院已查明事实相悖。张某主张其不应与邵某2共同对苗某在交强险154989.6元范围内赔偿不足部分向邵某1承担赔偿责任成立，应予采纳。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持无锡市惠山区人民法院(2022)苏0206民初7270号民事判决第一项、第三项；

二、撤销无锡市惠山区人民法院(2022)苏0206民初7270号民事判决第二项、第四项；

三、苗某在交强险154989.6元范围内赔偿不足部分，由邵某2对邵某1承担赔偿责任；

四、驳回邵某1的其他诉讼请求。

【法官后语】

《机动车交通事故责任强制保险条例》第二条第一款规定：“在中华人民共和国境内道路上行驶的机动车的所有人或者管理人，应当依照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定投保机动车交通事故责任强制保险。”《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定：“未依法投保交强险的机动车发生交通事故造成损害，当事人请求投保义务人在交强险责任限额范围内予以赔偿的，人民法院应予支持。投保义务人和

侵权人不是同一人，当事人请求投保义务人和侵权人在交强险责任限额范围内承担相应责任的，人民法院应予支持。”实践中，关于机动车未投保交强险致第三人损害，名义登记人应否承担未投保交强险的赔偿责任，存在不同观点。一种观点认为，公安机关办理的机动车登记具有一定的公示效力，即便名义登记人与实际所有权人之间存在代持、借名等内部法律关系，但名义登记人对其名下车辆仍负有督促实际所有权人投保交强险的义务。机动车未投保交强险的，名义登记人应与车辆实际所有人共同承担法律责任。另一种观点认为，投保机动车交强险的义务人为机动车的所有人或者管理人，在能认定车辆实际所有人与登记车主并非同一主体的情况下，名义登记人不应承担未投保交强险的法律责任。本案裁判持第二种观点，理由如下：

第一，公安机关办理的机动车登记并非机动车所有权登记。《中华人民共和国民法典》第二百零八条“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付”的规定确立了物权公示原则，并将登记与交付分别作为不动产和动产物权变动的公示方法。该法第二百二十四条“动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但是法律另有规定的除外”的规定进一步明确了动产物权变动采取以交付为生效要件的原则。该法第二百二十五条“船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人”的规定明确了登记并不影响机动车所有权的转让，只是具有对抗善意第三人的效力。应当认为，我国公安机关机动车登记的目的是便于行政机关履行行政管理职责，其与民法上作为物权效力的公示登记并非同一概念，机动车的登记不产生物权设立、变更的效力，而仅产生对抗效力。《机动车交通事故责任强制保险条例》第二条第一款规定的投保义务人为机动车的所有人或者管理人，相关概念应依据民事法律规定界定，在车辆的真正所有权人另有其人的情况下，径行认定名义登记人为投保义务人，缺乏法律依据。

第二，名义登记人不享有车辆所有人或管理人对车辆运行支配及运行利益，认定其为投保义务人并对外承担未投保交强险的责任，缺乏法理依据。《中华

《中华人民共和国民法典》第一千二百一十条对转让机动车未办理登记时赔偿责任主体为受让人进行了明确规定，即“当事人之间已经以买卖或者其他方式转让并交付机动车但是未办理登记，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由受让人承担赔偿责任”。该条规定延续了此前侵权责任法及道路交通事故损害赔偿解释的相关规定，明确了判断机动车所有人的关键标准是运行支配与运行利益的归属，对机动车所有人的正确理解进行了重申。具体到本案中，虽然案涉车辆登记在张某名下，但其仅系车辆的名义登记人而非所有人和管理人，不享有运行利益，苛求其承担车辆未投保交强险的责任与法律所确立的赔偿责任主体精神明显相悖。

第三，为避免当事人恶意串通、虚构真实车辆所有人，逃避赔偿责任，审理中应当明确以下审查思路：（1）道路交通事故损害赔偿案件的机动车所有人，一般应根据公安机关办理的机动车登记信息确定。异议人有证据证明登记所有人与事实不符的，对此承担举证责任。（2）机动车所有人的确定，应结合相关合同以及购车款支付、车辆交付、投保人变更等证据综合认定。登记车主与相关当事人虽就车辆所有人的陈述一致，但无其他证据印证的，人民法院应当根据已查明的事实及赔偿权利人的选择确定赔偿主体。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 宁尚成 杨志

机动车安全统筹合同不能适用商业三者险的先行赔付规则

—— 赵某1等诉曾某某等机动车交通事故责任案